

**异议人在作出同意履行的意思表示后，
又以超过申请时效为由提出抗辩的，依法应不予支持**

——某矿业公司执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省衢州市龙游县人民法院(2022)浙0825执异27号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：某爆破公司

被执行人(异议人): 某矿业公司

【基本案情】

浙江省衢州市龙游县人民法院经审理查明，某爆破公司与被告某矿业公司劳务合同纠纷一案，本院于2020年1月7日作出(2019)浙0825民初3156号民事判决，判令某矿业公司支付某爆破公司劳务费及税金999599.77元及赔偿利息损失，该判决于5月19日生效。判决生效后，因某矿业公司未按判决履行，某爆破公司于2022年8月26日向本院申请强制执行，本院同日编立(2022)浙0825执1434号案件并予执行。

执行过程中，2022年9月2日，某矿业公司的法定代表人在执行调查笔录中称：9月10日以后和申请执行人做个协商，因为一下子凑齐比较困难，只能分期，根据矿石拉出去的情况，一周一结，或者10天一结，一次10万元、15万元或者20万元，几次把这个钱还掉。但次日，某矿业公司改口，书面向龙游

法院提出执行异议，以审判程序违法，案件执行已过时效为由，请求终结该案的执行。

【案件焦点】

1. 关于审判程序是否违法问题；2. 关于执行申请是否超时效问题。

【法院裁判要旨】

浙江省衢州市龙游县人民法院经审理认为：法律规定申请执行期限的目的在于促使当事人及时行使法律所确认的权利，促使生效法律所确定的内容得以实现。诉讼时效期间届满权利本身并不消灭，只是导致权利效力减损。时效期间届满义务人可以放弃时效利益。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十六条第一款规定：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。”而根据《中华人民共和国民法典》第一百九十二条规定：“诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。”本案在某爆破公司向本院申请执行后，本院执行局经对异议人某矿业公司的法定代表人诸葛培松进行调查询问，诸葛培松表示“愿意与申请执行人协商，采取分期付款的形式把这个钱还掉”，表明其同意履行义务，故异议人在作出同意履行的意思表示后，又以超过申请时效为由提出抗辩的，依法应不予支持。异议人某矿业公司提出的执行依据（2019）浙0825民初3156号民事判决程序违法、应予以撤销的异议理由，应当通过再审或其他程序解决，并非本案的审查范围。综上所述，对异议人某矿业公司所提的异议请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第一百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条、第二百四十六条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项之规定，裁定如下：

驳回某矿业公司异议请求。

该公司不服执行裁定，申请复议。浙江省衢州市中级人民法院判决如下：

驳回某矿业公司的复议申请，维持浙江省龙游县人民法院(2022)浙0825执行27号执行裁定。

【法官后语】

正如古希腊谚语所云：“法律不保护躺在权利上睡觉的人。”执行异议是法律赋予权利人依法维护自身正当权益的有效途径，应当依据事实并提供有效证据予以证明。但是实务中，经常碰到被执行人为了对抗执行滥用执行异议，企图恶意拖延执行，既侵害债权人的合法权益又浪费司法资源。因此，执行员在收到执行异议申请时，应先做必要审查，对于明显无证据的、不合理的应当告知，如权利人仍坚持异议，应书面告知相关后果。如本案中被执行人提出执行依据程序违法、应予以撤销的异议理由，并非法律规定的执行异议的审查范围，应当告知通过再审或其他程序解决。

第一，关于执行申请是否超时效问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条，《中华人民共和国民法典》第一百九十二条对诉讼时效作了规定。异议人某矿业公司的法定代表人在笔录中表示“愿意与申请执行人协商，采取分期付款的形式把这个钱还掉”，表明其同意履行义务，故异议人在作出同意履行的意思表示后，又以超过申请时效为由提出抗辩的，依法应不予支持。

第二，关于审判程序是否违法问题。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》(以下简称《规定》)第七条规定：……除本规定第十九条规定的情形外，被执行人以执行依据生效之前的实体事由提出排除执行异议的，人民法院应当告知其依法申请再审或者通过其他程序解决。第十九条规定：“当事人互负到期债务，被执行人请求抵销，请求抵销的债务符合下列情形的，除依照法律规定或者按照债务性质不得抵销的以外，人民法院应予支持：(一)已经生效法律文书确定或者经申请执行人认可；(二)与被执行人所负债务的标的物种类、品质相同。”本案中，异议人某矿业公司提出的执行依据(2019)浙0825民初3156号民事判决程序违法、应予以撤销的异议理由，不属于《规定》第十九条规定的情形。